

「외국인근로자 권익보호협의회 운영규정」 개정안 설명자료

□ 개정 필요성

- 외국인근로자의 권익보호에 관한 사항을 협의하기 위해 노동자단체와 사용자단체 등으로 「외국인근로자 권익보호협의회」를 구성·운영 중에 있으나,
 - 권익보호협의회 내 노동자단체·외국인근로자 지원단체에 비해 **사용자단체 비중이 낮은 불균형 상태***로 균형 있는 의사결정에 애로
- * (現) ▲ 사용자단체 (지역 상공회의소 · 경총 · 중기중앙회 등) 위원은 60명
▲ 노동자단체 (한국노총 등 49명)와 외국인근로자 지원단체(54명) 등 근로자 대변 위원은 103명 → 노·사 불균형 상태
- 외국인근로자 고용업종의 업종별 협회·단체를 추가하여 권익보호협의회에 노·사 실질적 균등 참여가 실현되도록 규정을 정비 할 필요
- 또한, 권익보호협의회 내 전문가 참여가 부재하여, 사업장변경 등 노사 쟁점 사안에 대한 의사결정의 전문성 확보가 어려운 상황이고,
 - 지역 내 외국인력 증가에 따른 체류지원 활성화가 필요함에도 현재 협의회에 지자체 참여가 미비*하므로 지자체 참여를 확대할 필요
- * (現) 6개 자치단체 참여로 미미한 수준
- 아울러, 사업장변경 이슈를 다루는 소위원회와 달리 포괄적 기능을 다루는 협의회는 형식적으로 운영 될 우려가 있어 협의회 역할·기능을 재정립할 필요가 있고,
- 현행 「협의회 운영규정」은 사업장변경 안전에 대해 위원장 재량으로 회의를 개최하도록 규정(운영규정 제8조제4항)하고 있으나,
 - 안전 중 ‘재입국 후의 고용 허가 타당성 판단’은 「외국인고용법(제18조의4 제1항)」에 따라 협의회 의견에 반드시 거쳐야 하므로 운영규정 개정 필요

<외고인고용법 제18조의4 제1항 1호 라목>

라. 제25조제1항제2호에 해당하는 사유로 사업 또는 사업장을 변경하는 경우로서 재입국 후의 고용허가를 신청하는 사용자와 취업활동 기간 종료일까지의 근로계약 기간이 1년 미만이나 직업안정기관의 장이 제24조의2제1항에 따른 외국인근로자 권익보호협회의의 의견을 들어 재입국 후의 고용허가를 하는 것이 타당하다고 인정하였을 것

<외국인근로자 권익보호협의회 운영규정 제8조 제4항>

제8조(소위원회) ④ 소위원회 위원장은 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」제25조제1항에 따른 사업장변경 신청 사유 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 안전을 명시하여 수시로 회의를 소집할 수 있다.

1. ~2. <생략>
3. 법 제18조의4제1항제1호제라목에 따라 재입국 후의 고용허가 타당성을 판단해야 하는 경우

□ 개정 내용

- 노·사 실질적 균등 참여를 위해 외국인근로자 고용 업종의 업종별 협회·단체 추가(안 제3조제2항 제4호), 전문성과 객관성 제고를 위해 변호사·노무사 등 인사·노무 전문가 참여(안 제3조제2항 제5호)
 - 또한, 지역 내 외국인력 고용 지원 활성화 위해 지자체 참여(안 제3조제2항 제6호)
- 외국인력(E-9) 도입 규모 확대에 맞춰 ‘권익보호협의회’가 체류관리를 총괄할 수 있도록 외국인 근로자의 주거·생활·편의 지원 기능 명시(안 제4조 제5호)
- 사업장변경 역할을 명확히 하기 위해 ‘소위원회’를 ‘사업장변경 소위원회’로 명칭 변경 (안 제8조제1항,제2항,제3항,제4항,제6항,제8항,제9조)
- ‘재입국 후의 고용 허가 타당성 판단’은 ‘사업장변경 소위원회’를 반드시 소집하여 판단하도록 개정 (안 제8조 제4항)
- 사업장 변경 분쟁 발생 시 주장 불일치·입증자료 부족 등으로 판단이 어려운 경우 노동관계 전문가(노무사) 활용 (안 제8조 제5항)

□ 시행일 : ‘24. 6. 1.

□ 개정안

현행	개정안
제3조(협회의의 구성) ② 협회의의 위원은 제1호부터 제6호까지의 규정에 해당하는 단체 및 기관의 장 또는 소속 직원 중에서 지방관서의 장이 위촉하는 사람과 제7호 및 제8호에 해당하는 사람으로 구성한다.	제3조(협회의의 구성) ② 협회의의 위원은 제1호부터 제9호까지의 규정에 해당하는 단체 및 기관의 장 또는 소속 직원 중에서 지방관서의 장이 위촉하는 사람과 제10호 및 제11호에 해당하는 사람으로 구성한다.
1.~3. <생략>	1.~3. <현행과 같음>
<u><신설></u>	<u>4. 관내 외국인근로자 고용 업종의 업종별 협회·단체</u>
<u><신설></u>	<u>5. 변호사·공인노무사·교수 등 관련 전문가</u>
<u><신설></u>	<u>6. 관내 지방자치단체</u>
4. 관내 한국산업인력공단 지사	7. 관내 한국산업인력공단 지사
5. 관내 출입국·외국인청(출입국·외 국인사무소 또는 출장소)	8. 관내 출입국·외국인청(출입국·외 국인사무소 또는 출장소)
6. 그 밖에 외국인근로자 권익보호에 관하여 상호협력이 필요하다고 지방관서의 장이 인정하는 유관기관 또는 단체	9. 그 밖에 외국인근로자 권익보호에 관하여 상호협력이 필요하다고 지방관서의 장이 인정하는 유관기관 또는 단체
7. 지방관서의 고용허가제 업무를 담당 하는 부서의 장	10. 지방관서의 고용허가제 업무를 담당 하는 부서의 장
8. 지방관서의 근로개선지도과장, 산재 예방지도과장	11. 지방관서의 근로개선지도과장, 산재 예방지도과장

제4조(협회의의 기능) 협회의는 지역 외국인근로자의 권익보호를 위하여 다음 각 호의 사항을 협의한다.	제4조(협회의의 기능) ----- ----- -----.
1.~4. <생략>	1.~4. <현행과 같음>
5. 그 밖에 지역 외국인근로자의 권익보호와 관련하여 필요하다고 인정되는 사항	5. 그 밖에 <u>주거, 생활·편의 지원 등</u> 지역 외국인근로자의 ----- -----
제6조(위원의 임기) ① <생략>	제6조(위원의 임기) ① <현행과 같음>
② 제1항에도 불구하고 제3조제2항 제7호, 제8호 및 제5조제1항에 따른 위원 및 위원장의 임기는 그 직위 의 재임기간으로 한다.	② 제1항에도 불구하고 제3조제2항 <u>제10호, 제11호</u> 및 제5조제1항에 따른 위원 및 위원장의 임기는 그 직위의 재임기간으로 한다.
제8조(소위원회) ① 협의회에는 제4항 각 호에서 규정하는 사항을 협의 하기 위하여 <u>소위원회</u> 를 둔다.	제8조(<u>사업장변경 소위원회</u>) ① 협의회 에는 ----- --- <u>사업장변경 소위원회</u> 를 둔다.
② <u>소위원회</u> 는 위원장 1명을 포함한 7명 이내의 위원으로 구성하며 제5조 제1항에 따른 위원장이 <u>소위원회</u> 위원장을 겸임한다.	② <u>사업장변경 소위원회</u> 는----- ----- ----- <u>사업장변경 소위원회</u> 위원장을 겸임한다.
③ <u>소위원회</u> 의 위원은 제3조제2항제1호 부터 제6호까지의 단체 및 기관에서 고용허가제 또는 외국인 관련 업무에 종사하거나 경험이 있는 사람 중에서 지방관서의 장이 위촉한다.	③ <u>사업장변경 소위원회</u> 의 위원은 제3조 제2항제1호부터 <u>제9호</u> 까지의 ----- ----- -----.

④ <u>소위원회</u> 위원장은 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제25조제1항에 따른 사업장변경 신청 사유 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 안전을 명시하여 수시로 회의를 소집할 수 있다. <신 설> ⑤ 제4항에 따라 <u>소위원회</u>를 개최한 경우에는 연 1회에 한하여 제5조제3항에 따른 정기회의를 개최한 것으로 갈음한다. ⑥ 지방관서의 장은 제4항에 따른 사업장변경에 관한 업무 처리에 반영하도록 노력하여야 한다. ⑦ 제3조제3항 및 제4항, 제5조제4항, 제5조제5항, 제7조제2항, 제9조, 제10조제1항, 제11조제2항 및 제12조는 <u>소위원회</u>에 관하여 이를 준용한다. 제9조(비밀 유지) 협의회 및 <u>소위원회</u> 위원은 회의에서 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.	④ <u>사업장변경 소위원회</u> 위원장은 「외국인근로자의 고용 등에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제25조제1항에 따른 사업장변경 신청 사유 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 안전을 명시하여 수시로 회의를 소집할 수 있다. <u>다만, 제3호에 해당하는 경우는 회의를 소집해야 한다.</u> ⑤ <u>사업장변경 소위원회</u>는 <u>사업장변경 사유 관련 이견 발생 시 공인노무사를 통해 사업장 현장 조사(사업주, 근로자, 관계자 면담, 증빙자료 수집·조사 등) 등 사실관계 확인을 위한 지원을 받을 수 있다.</u> ⑥ 제4항에 따라 <u>사업장변경 소위원회</u>를 개최한 경우에는 _____. ⑦ 지방관서의 장은 제4항에 따른 사업장변경에 관한 업무 처리에 반영하도록 노력하여야 한다. ⑧ 제3조제3항 및 제4항, 제5조제4항, 제5조제5항, 제7조제2항, 제9조, 제10조제1항, 제11조제2항 및 제12조는 <u>사업장변경 소위원회</u>에 관하여 이를 준용한다. 제9조(비밀 유지) 협의회 및 <u>사업장변경 소위원회</u> 위원은 _____.
---	---